



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKE NUR KUMALA DEWI ALIAS LALA BINTI SUKIMAN**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Nangka Rt 002/Rw 002, Desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Azizah, S.H., dan-kawan-kawan., beralamat di Desa Cabean RT 006 / RW 001 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg tanggal 2 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg tanggal 2 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKE NUR KUMALA DEWI Alias LALA Binti SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKE NUR KUMALA DEWI Alias LALA Binti SUKIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perangkat HP Merk Infinix X678B warna biru dengan IMEI1:35088053176534 dan IMEI2:35088053176553 terpasang 2 buah simcard Telkomsel dengan nomor 082226012019 dan simcard XL dengan nomor 087832377488;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) akun Instagram _nurkumala15220 milik IKE NUR KUMALA DEWI;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil dan history akun Instagram _nurkumala15220;
- 4 (empat) Screenshot tampilan website judi online “KAJA77” yg tertaut dengan akun Instagram _nurkumala15220;
- Printout Rekening Koran bank Mandiri nomor 1840004804322 a.n. IKE NUR KUMALA DEWI periode Bulan Juni 2025;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil Whatsapp dengan nomor 082226012019 milik IKE NUR KUMALA DEWI;
- 59 (Lima Puluh Sembilan) Screenshot tampilan percakapan Whatsapp antara IKE NUR KUMALA DEWI selaku pengguna akun Whatsapp nomor 082226012019 dengan pengguna nomor Whatsapp 085921200602 a.n Kallyne Slot yang mengaku sebagai admin judol.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa "IKE NUR KUMALA DEWI alias Lala binti Sukiran;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima pembelaan / pledoi Penasehat Hukum Terdakwa "IKE NUR KUMALA DEWI" alias Lala binti Sukiran;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Mengembalikan barang bukti pada Terdakwa;
5. Biaya perkara dibebankan pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan serta alat bukti yang telah diajukan, khususnya terkait peran Terdakwa dalam mempromosikan situs "KAJA" yang bermuatan perjudian dan menerima imbalan atas endorse tersebut. Bahwa dalil mengenai tidak adanya unsur perjudian dan keberatan atas dakwaan tidak relevan, mengingat eksepsi telah diputus dalam putusan sela dan perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana perjudian berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku, sehingga pembelaan harus ditolak dan Majelis Hakim dimohon menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tentang Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa IKE NUR KUMALA DEWI melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dakwaan yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE telah dicabut dan tidak lagi berlaku, sehingga tidak dapat menjadi dasar pembuktian. Selain itu, tuntutan yang mendasarkan pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak didasarkan pada surat dakwaan maupun hasil penyidikan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-14/M.3.21/Eku.2/11/2025, tanggal 28 November 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IKE NUR KUMALA DEWI Alias LALA Binti SUKIMAN pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 12.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Enjoy Permata dengan alamat Jalan Slamet Riyadi, Mondoteko, Kec Rembang, Kab Rembang, Prov Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi ADIEK SETYO NUGROHO, S.H., M.H bersama DWI ANGGA PAMUJI dan LIA SULISTYAWATI, S.H., M.H (ketiganya merupakan petugas Subdit Ditressiber Polda Jateng) telah melakukan patroli cyber terhadap akun Instagram yang memiliki muatan perjudian dengan akun a.n _nurkumala15220 dengan alamat url profil akun : https://www.instagram.com/_nurkumala15220 dan terdapat bio profil yang bermuatan perjudian dengan url : t.ly/KAJA77VIP1713
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, Saksi ADIEK SETYO NUGROHO, S.H., M.H bersama DWI ANGGA PAMUJI dan LIA SULISTYAWATI, S.H., M.H yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan pengguna dari akun Instagram a.n _nurkumala15220 yakni Terdakwa IKE NUR KUMALA DEWI Alias LALA Binti SUKIMAN yang berada di Rembang langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Warung Kopi Enjoy Permata dengan alamat Jalan Slamet Riyadi, Mondoteko, Kec Rembang, Kab Rembang, Prov Jawa Tengah, dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan Handphone 1 (satu) unit handphone merk infinix X678B warna biru imei1: 35088053176534, imei2:350880531765353, dengan sim card terpasang simcard 1 kartu telkomsel dengan nomor hp 082226012019, simcard2 kartu XI dengan nomor hp 087832377488 sedang membuat instastory https://www.instagram.com/stories/_nurkumala15220/3672677498206104

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

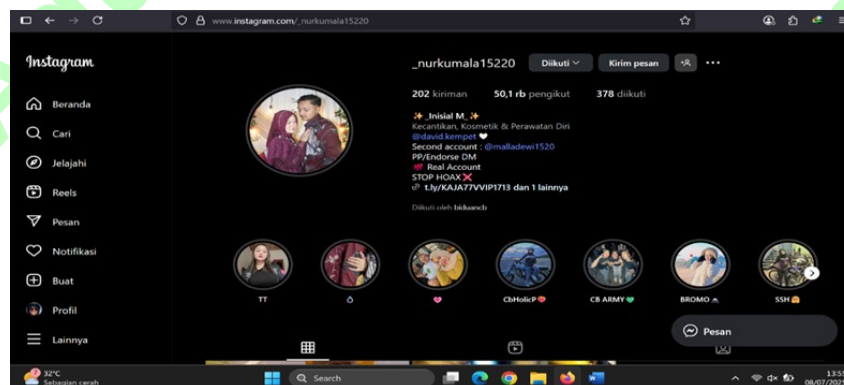


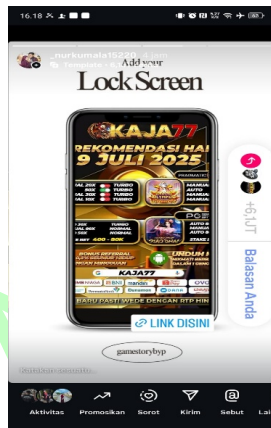
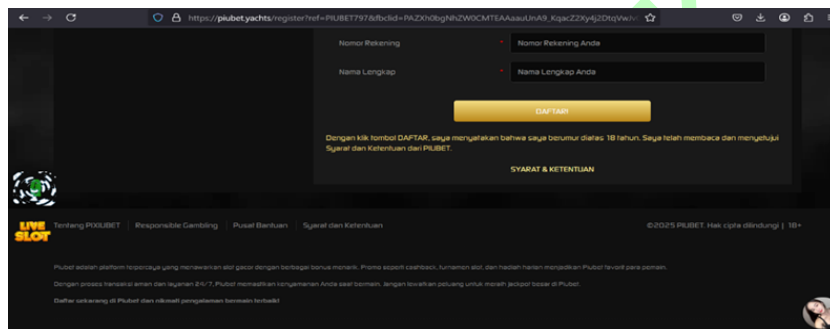
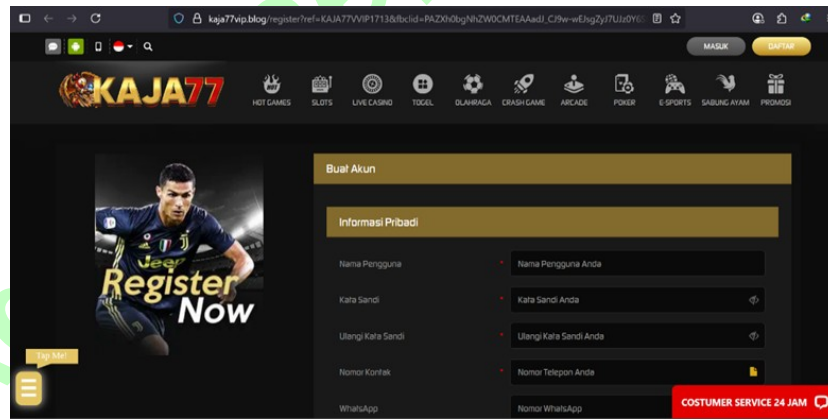
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796?igsh=bzkxbXpqOGhocHdo jika di klik akan masuk pada situs perjudian KAJA 77 dengan link https://kaja77vip.blog/register?ref=KAJA77VVIP1713&fbclid=PAQ0xDSwLbNe9leHRuA2FlbQlXMQABp1Edw1vTGg7_eZj0fvoU6ITCJF2z29C2YQn50UMQGo2GiOWoW9caQFpEXXMx_aem_JCokmsk4je-NlfzdNf-wSA yang bermuatan situs judi online pada akun instagramnya kemudian Petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan akun Instagram a.n _nurkumala15220 dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya kemudian Petugas Kepolisian juga meminta Terdakwa untuk melakukan klik pada tautan instastory di Instagram yang terpasang di handphone miliknya dan setelah Terdakwa mengklik tautan akan terhubung ke tampilan instastory https://www.instagram.com/stories/_nurkumala15220/3672677498206104796?igsh=bzkxbXpqOGhocHdo pada akun Instagram a.n _nurkumala15220 https://www.instagram.com/_nurkumala15220 jika di klik akan masuk pada situs perjudian KAJA 77 tautan link <http://t.ly/KAJA77VVIP1713> jika diklik akan masuk pada situs perjudian KAJA77 https://kaja77vip.blog/register?ref=KAJA77VVIP1713&fbclid=PAQ0xDSwLbSnlleHRuA2FlbQlXMQABp5edE9B79Y0GOqt3Kg13GaZhCSXVm69fEGPalxbUr_Bvmacor-LizxgD5aw9_aem_6q6q99mBXUdVNnnVEYwfuQ.

Dengan gambar sebagai berikut:





Akhirnya Terdakwa dan barang bukti Handphone di bawa ke POLDA JATENG untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima jasa endorse judi online sejak bulan Mei tahun 2025, yang awalnya Terdakwa dengan pemilik akun instagram a.n _nurkumala15220 mempunyai jumlah Follower / pengikut sebanyak 50,1 K di kirim DM (Direct Message) oleh akun Instagram yang Terdakwa lupa namanya yang menawarkan untuk mengiklankan/endorse situs yang mengandung situs perjudian dan apabila Terdakwa sudah mengendorse akan dijanjikan keuntungan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa memberikan nomor telephone nya kepada pengguna akun dengan nomor 085921200602 yang mengaku sebagai Admin Judi Online Kallyne slot, yang dalam hal ini Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat whaats app terkait Endorse Judi Online.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, Terdakwa mulai melakukan endorse untuk menawarkan situs judi online dengan Langkah sebagai berikut :

- a) Terlebih dahulu Terdakwa dikirim link <http://t.ly/KAJA77VVIP1713> dan jika diklik akan masuk pada situs perjudian KAJA77 dalam endorse ini
- b) Terdakwa harus membuat Instastory pada akun Instagram miliknya sebanyak 2 (dua) kali pada saat pagi dan sore hari untuk setiap story ada link yang harus di klik dengan tulisan LINK DISINI dan apabila diklik nanti akan masuk pada situs judi online KAJA77

Untuk keuntungan setiap melakukan endorse tergantung durasi bisa 1 (satu) minggu baru di bayar atau 2 (dua) dua minggu setelah posting baru dibayar dan untuk endorse situs judi pada tanggal 4 juni 2025, Terdakwa telah mendapatkan jasa endorse sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransferkan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1840004804322 an IKE NUR KUMALA DEWI

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan endorse yang kedua kalinya pada hari Rabu Tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 12.00 Wlb dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan jasa endorse sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya ditransferkan ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa nomor 1840004804322 an IKE NUR KUMALA DEWI; dan uang keseluruhan yang didapat Terdakwa dari jasa endorse judi on line telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2170/ /FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dengan hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5328/ 2025/ FKF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix, model: Note 30 Pro (X678B) dengan nomor IMEI 1:350880531765346 & IMEI 2:350880531765353, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100826720120195 & SIMCard XL,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID: 8962115354732510900, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: IKE NUR KUMALA DEWI Alias LALA Binti SUKIMAN.,

Pemeriksaan Live Analysis, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Live Analysis pada link akun instagram dengan User ID: _nurkumala15220, dengan Website <https://tly/KAJA77VVIP1713>, akan diarahkan ke Url: <https://kaja77vip.wiki/register?ref=KAJA77VVIP1713>, Title: KAJA77 -Agen Bola | Togel Singapore | Parlay, dengan hasil Screen Capture lihat Gambar 1 dan Gambar 2
- Berdasarkan Keterangan Ahli ITE ALBERT ARUAN, S.H. menerangkan bahwa : Perbuatan pengguna Instagram dengan nama _nurkumala15220 dengan link profil akun : https://www.instagram.com/_nurkumala15220 yang digunakan oleh Sdri. IKE NUR KUMALA DEWI dapat dikategorikan memenuhi unsur sebagai berikut:
 - Unsur Orang : bahwa Sdri. IKE NUR KUMALA DEWI adalah Orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara mempromosikan situs judi online melalui postingan dan diberikan tautan link pada instastory _nurkumala15220 milik pelaku.
 - Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan Sdri. IKE NUR KUMALA DEWI yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki perjudian dengan cara mempromosikan situs judi online melalui postingan dan diberikan tautan link pada instastory _nurkumala15220 milik pelaku.
 - Unsur mendistribusikan : bahwa perbuatan Sdr. IKE NUR KUMALA DEWI yang telah memposting dan ada tampilan tautan atau link mengarah ke situs judi online melalui postingan instastroy sehingga bisa dilihat orang banyak adalah kategori mendistribusikan. Unsur membuat dapat diaksesnya : bahwa perbuatan Sdri. IKE NUR KUMALA DEWI yang telah memberi tautan atau link dengan tulisan atau kata-kata melalui postingan instastroy miliknya dan jika diklik mengarah ke situs judi online sehingga bisa diakses orang banyak adalah kategori membuat dapat diaksesnya.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Informasi Elektronik : bahwa tulisan atau simbol yang ada pada postingan dan tautan link pada instastory an. _nurkumala15220 milik pelaku adalah kategori Informasi Elektronik
- Unsur Yang memiliki muatan perjudian : bahwa perbuatan Sdri. IKE NUR KUMALA DEWI yang telah melakukan postingan dan diberikan tautan link pada instastory a.n _nurkumala15220 miliknya ada mempromosikan situs judi online, karena tautan atau link yang diposting pada instastroy miliknya terhubung dengan situs judi online.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memposting story instagram yang memiliki muatan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg tanggal 6 Januari 2026 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg atas nama Terdakwa Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala Binti Sukiman tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari Terdakwa telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI ANGGA PAMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 13.30 WIB saat patroli siber di Subdit I Ditressiber Polda Jateng, saksi bersama dua anggota menemukan akun Instagram _nurkumala15220 dengan alamat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



url profil akun: https://www.instagram.com/_nurkumala15220 dan terdapat bio profil yang bermuatan perjudian;

- Bahwa dengan adanya temuan patroli siber tersebut, dilakukan penyelidikan lanjutan dan diperoleh informasi bahwa pengguna akun Instagram a.n. _nurkumala15220 berada di wilayah hukum Kabupaten Blora. Pada pukul 17.00 WIB penyidik berangkat ke Kabupaten Blora untuk melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa pengguna akun tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat itu sedang berada di Kabupaten Rembang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 9 Juli 2025, Saksi melakukan penyelidikan di Kabupaten Rembang dan sekitar pukul 17.00 WIB menemukan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n. _nurkumala15220, yang kemudian mengakui bahwa akun tersebut digunakan melalui handphone miliknya merek Infinix X678B warna biru dengan IMEI 1: 35088053176534, IMEI 2: 350880531765353, serta nomor HP 082226012019 dan 087832377488;
- Bahwa Terdakwa menunjukan akun Instagram dengan nama _nurkumala15220 kepada saksi dan benar akun tersebut sama persis dengan akun Instagram yang di temukan melalui patroli siber oleh penyidik Subdit I Ditresiber Polda Jateng, selanjutnya Terdakwa juga menunjukan konten melalui instastory di akun miliknya yang bernama _nurkumala15220 tersebut yang diduga bermuatan perjudian online, kemudian Terdakwa untuk melakukan mengeklik pada tautan di instastory tersebut dan setelah Terdakwa mengklik tautan tersebut kemudian terbuka website judi online dengan nama KAJA 77 dengan alamat url :
<https://kaja77vip.blog/register?ref=KAJA77VVIP1713&fbclid=PAQ0xDSwLbLHBlEHRuA2FibQIxMQABp5GCsAwMb0efwP1SDON5RyhzGxNCUK1WPNIquY5XpdTxZXybev hBMgVa4tIY aem q65fzcDJrFvlegBnphRy4Q>;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 tujuannya adalah untuk mempromosikan website perjudian tersebut, dan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 mendapatkan keuntungan berupa bayaran yang diberikan kepada Terdakwadari orang yang meng endorse;
- Bahwa situs judi online yang di endorse oleh Terdakwa adalah permainan judi dengan jenis slot dan Terdakwa mengaku bahwa situs yang dipromosikan tersebut adalah situs judi slot;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi slot adalah bentuk perjudian di mana pemain memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memenangkan hadiah. Kemudian untuk perjudian sendiri adalah pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan dan yang kalah akan kehilangan uang. Di situs ini cara pertarungan uang adalah dengan cara melakukan deposit ke rekening yang sudah disediakan di situs judi online tersebut, kemudian jika menang akan mendapatkan keuntungan dengan cara menarik saldo dan jika kalah maka uang taruhan akan hilang;
- Bahwa konten-konten yang bermuatan perjudian yang telah diposting oleh Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 tersebut adalah konten-konten yang memiliki muatan perjudian dimana perjudian di larang di Indonesia sesuai per Undang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 mengunggah konten bermuatan perjudian membuat khalayak umum mengetahui adanya web perjudian dan membuat khalayak umum mudah mengakses dan melakukan kegiatan perjudian website secara online;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADIEK SETYO NUGROHO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 13.30 WIB saat patroli siber di Subdit I Ditressiber Polda Jateng, saksi bersama dua anggota menemukan akun Instagram _nurkumala15220 dengan alamat url profil akun: https://www.instagram.com/_nurkumala15220 dan terdapat bio profil yang bermuatan perjudian;
- Bahwa dengan adanya temuan patroli siber tersebut, dilakukan penyelidikan lanjutan dan diperoleh informasi bahwa pengguna akun Instagram a.n. _nurkumala15220 berada di wilayah hukum Kabupaten Blora. Pada pukul 17.00 WIB penyidik berangkat ke Kabupaten Blora untuk melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa pengguna akun tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat itu sedang berada di Kabupaten Rembang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 9 Juli 2025, Saksi melakukan penyelidikan di Kabupaten Rembang dan sekitar pukul 17.00 WIB menemukan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



_nurkumala15220, yang kemudian mengakui bahwa akun tersebut digunakan melalui handphone miliknya merek Infinix X678B warna biru dengan IMEI 1: 35088053176534, IMEI 2: 350880531765353, serta nomor HP 082226012019 dan 087832377488;

- Bahwa Terdakwa menunjukan akun Instagram dengan nama _nurkumala15220 kepada saksi dan benar akun tersebut sama persis dengan akun Instagram yang di temukan melalui patroli siber oleh penyidik Subdit I Ditresiber Polda Jateng, selanjutnya Terdakwa juga menunjukan konten melalui instastory di akun miliknya yang bernama _nurkumala15220 tersebut yang diduga bermuatan perjudian online, kemudian Terdakwa untuk melakukan mengeklik pada tautan di instastory tersebut dan setelah Terdakwa mengklik tautan tersebut kemudian terbuka website judi online dengan nama KAJA 77 dengan alamat url :
https://kaja77vip.blog/register?ref=KAJA77VVIP1713&fbclid=PAQ0xDSwLbLHBlEHRuA2FibQIxMQABp5GCSAwMb0efwP1SDON5RyhzGxNCUK1WPNlquY5XpdTxZXybev_hBMgVa4tIY_aem_q65fzcDJrFvlegBnphRy4Q;
- Bahwa pengguna akun Instagram _nurkumala15220 dengan alamat url profil akun : https://www.instagram.com/_nurkumala15220 menggunakan akun tersebut untuk menampilkan tautan link di Bio profil dan memposting pada story yang diduga memiliki muatan perjudian tersebut di akun Instagram _nurkumala15220 yang kemudian postingan tersebut diberikan link website judi online bernama KAJA77 yang jika diklik maka akan terkoneksi ke url : **https://kaja77vip.blog/register?ref=KAJA77VVIP1713&fbclid=PAQ0xDSwLbLHBlEHRuA2FibQIxMQABp5GCSAwMb0efwP1SDON5RyhzGxNCUK1WPNlquY5XpdTxZXybev_hBMgVa4tIY_aem_q65fzcDJrFvlegBnphRy4Q**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 tujuannya adalah untuk mempromosikan website perjudian tersebut, dan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 mendapatkan keuntungan berupa bayaran yang diberikan kepada Terdakwadari orang yang meng endorse;
- Bahwa situs judi online yang di endorse oleh Terdakwa adalah permainan judi dengan jenis slot dan Terdakwa mengaku bahwa situs yang dipromosikan tersebut adalah situs judi slot;
- Bahwa judi slot adalah bentuk perjudian di mana pemain memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah. Kemudian untuk perjudian sendiri adalah pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan dan yang kalah akan kehilangan uang. Di situs ini cara pertarungan uang adalah dengan cara melakukan deposit ke rekening yang sudah disediakan di situs judi online tersebut, kemudian jika menang akan mendapatkan keuntungan dengan cara menarik saldo dan jika kalah maka uang taruhan akan hilang;

- Bahwa konten-konten yang bermuatan perjudian yang telah diposting oleh Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 tersebut adalah konten-konten yang memiliki muatan perjudian dimana perjudian di larang di Indonesia sesuai per Undang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan Terdakwa selaku pengguna akun Instagram a.n _nurkumala15220 mengunggah konten bermuatan perjudian membuat khalayak umum mengetahui adanya web perjudian dan membuat khalayak umum mudah mengakses dan melakukan kegiatan perjudian website secara online;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli ALBERT ARUAN, S.H, dalam memberikan pendapat ahlinya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 UU ITE);
 - Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
 - Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu pihak penerima (Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
 - Bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

- Bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran Elektronik adalah setiap Informasi dan Tran Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan berkali kali informasi dikirimkan;
- Bahwa Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. (Pasal 1 angka 5 UU ITE);
- Bahwa Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, Tablet, Laptop, atau Komputer;
- Bahwa Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (Pasal 1 angka 15 UU ITE);
- Bahwa Situs jejaring sosial / media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video;
- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



di atas, peristiwa tersebut jelas merupakan perbuatan dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran Elektronik karena telah menawarkan orang lain untuk bermain judi dengan cara mempromosikan situs judi online melalui postingan dan diberikan tautan link pada instastory a.n _nurkumala15220 dengan link: https://www.instagram.com/_nurkumala15220 milik pelaku. Perbuatan pelaku termasuk kategori Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa perbuatan pengguna Instagram dengan nama _nurkumala15220 dengan link profil akun : https://www.instagram.com/_nurkumala15220 yang digunakan oleh Tersangka dapat dikategorikan memenuhi unsur sebagai berikut:

- ✓ Unsur Orang : bahwa Terdakwa adalah Orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara mempromosikan situs judi online melalui postingan dan diberikan tautan link pada instastory _nurkumala15220 milik pelaku.
- ✓ Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki perjudian dengan cara mempromosikan situs judi online melalui postingan dan diberikan tautan link pada instastory _nurkumala15220 milik pelaku.
- ✓ Unsur mendistribusikan : bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting dan ada tampilan tautan atau link mengarah ke situs judi online melalui postingan instastroy sehingga bisa dilihat orang banyak adalah kategori mendistribusikan.
- ✓ Unsur membuat dapat diaksesnya : bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberi tautan atau link dengan tulisan atau kata-kata melalui postingan instastroy miliknya dan jika diklik mengarah ke situs judi



online sehingga bisa diakses orang banyak adalah kategori membuat dapat diaksesnya.

- ✓ Unsur Informasi Elektronik : bahwa tulisan atau simbol yang ada pada postingan dan tautan link pada instastory an. _nurkumala15220 milik pelaku adalah kategori Informasi Elektronik.
- ✓ Unsur Yang memiliki muatan perjudian : bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan postingan dan diberikan tautan link pada instastory a.n _nurkumala15220 miliknya ada mempromosikan situs judi online, karena tautan atau link yang diposting pada instastroy miliknya terhubung dengan situs judi online.
- Bahwa terkait dengan Locus Delicti, penentuan Locus Delicti dapat saja ditentukan pada lokasi perangkat pelaku melakukan perbuatan pidana atau tempat perangkat pelapor atau korban merasakan perbuatan pidana (berdasarkan teori bekerjanya perangkat atau alat) atau Locus Delicti ditentukan pada tempat akibat perbuatan itu dirasakan oleh pelapor atau korban atau (berdasarkan teori akibat);
- Bahwa yang memiliki muatan perjudian maksudnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui (dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik) Sistem Elektronik tersebut memiliki muatan perjudian seperti dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat diterapkan kepada pemain judi, pemain judi penerapannya ke pasal 303 bis KUHP;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang disampaikan diatas, tampilan berupa screenshot yang diperoleh dari hasil keterangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti jika pada perangkat tersebut (perangkat yang melakukan screenshoot pertama kali) dilakukan uji forensik digital. Jika tidak dilakukan uji forensik digital maka tampilan screenshoot tersebut kategorinya adalah barang bukti. Untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti penerapannya sesuai pasal 5 dan pasal 44 UU ITE;
- Bahwa media sosial Instagram termasuk kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

- Bahwa perangkat ponsel atau handphone atau android termasuk kedalam kategori Sistem Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 difokuskan tentang penyebaran atau mendistribusikan situs judi online, walaupun pihak ke-3 tidak bermain didalam situs judi online tersebut. Jika pihak ke-3 bermain dalam situs judi online tersebut maka memenuhi unsur Pasal 303 KUHP bukan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Infinix, model: Note 30 Pro (X678B) dengan nomor IMEI1:35088053176534 dan IMEI2:35088053176553. Beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100826720120195 & SIMCARD XL, ICCID: 8962115354732510900, tidak terdapat memori eksternal, disita dari IKE NUR KUMALA DEWI Alias LALA Binti SUKIMAN. Dapat disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2025 di DM oleh akun Instagram yang lupa namanya menawari untuk mengiklankan/endorse situs yang mengandung muatan perjudian dan apabila sudah endorse nanti akan dijanjikan keuntungan berupa uang, setelah itu saling tukar nomor telephone lalu Terdakwa di Whatsapp oleh pengguna akun dengan nomor 085921200602 yang mengaku sebagai admin judol Kallyne slot (tapi belum bertemu hanya berkomunikasi terkait endorse judol);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2025 Terdakwa ditawarkan untuk melakukan endorse judol, lalu tanggal 4 Juni 2025 Terdakwa melakukan endorse yang terlebih dahulu dikirim link <http://t.ly/KAJA77VVIP1713> jika link tersebut diklik akan masuk pada situs perjudian KAJA77 yang harus ditautkan pada bio profil instagram Terdakwa. Kemudian link <http://t.ly/KAJA77VVIP1713> Terdakwa tautkan pada bio profil instagram Terdakwa dengan akun [a.n_nurkumala15220](https://www.instagram.com/nurkumala15220) dengan link: <https://www.instagram.com/nurkumala15220>. Selanjutnya Terdakwa harus membuat Instastory pada akun Instagram Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada pagi dan sore hari untuk setiap story ada link yang harus di klik dengan tulisan LINK DISINI dan apabila diklik nanti akan masuk pada situs judi online KAJA77;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa setiap melakukan endorse bergantung pada durasi, dapat dibayarkan setelah satu minggu atau dua minggu sejak posting dilakukan. Adapun nominal keuntungan yang diterima bergantung pada ketentuan dari admin pada saat awal menyuruh Terdakwa melakukan endorse/promosi judi online. Instastory yang diposting pada hari Selasa, 8 Juli 2025, sudah tidak dapat ditampilkan karena telah melewati 1 x 24 jam sejak diunggah. Sedangkan postingan pada hari Rabu, 9 Juli 2025 sekitar pukul 12.00 WIB merupakan bagian dari kontrak endorse yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan 19 Juli 2025. Untuk kontrak tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp650.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 18 Juni 2025 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1840004804322 atas nama Ike Nur Kumala Dewi;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan endorse adalah karena mempunyai kesepakatan endorse dan saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari kegiatan endorse tersebut kemudian uang keuntungan dari endorse tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat endorse atau mempromosikan situs yang mengandung muatan perjudian menggunakan akun Instagram [.n_nurkumala15220](https://www.instagram.com/nurkumala15220) dengan link: <https://www.instagram.com/nurkumala15220> tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib dan melanggar perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
- Ahli Dr. Kastubi, S.H., M.Hum., dalam memberikan pendapat ahlinya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Perjudian secara umum adalah permainan atau kegiatan yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan disertai dengan taruhan dalam bentuk uang/ barang;

- Bahwa Unsur Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran Elektronik adalah setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa ketentuan dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Transaksi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih dinyatakan berlaku maka menggunakan aturan yang terbaru dalam penerapan hukum formil dan hukum materiilnya;
- Bahwa jika seseorang mendistribusikan link yang bermuatan perjudian kepada orang lain, dan orang yang dikirimkan link tersebut tidak merespon maka orang yang dikirimkan link tersebut belum bisa dikatakan tindak pidana perjudian. Namun, seseorang yang mendistribusikan link yang bermuatan perjudian tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana perjudian. Walaupun yang mengirimkan tidak tahu orang lain mengakses link tersebut atau tidak, tapi sudah memenuhi unsur dapat diaksesnya seperti dalam unsur Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa jika seseorang mendistribusikan link yang bermuatan perjudian untuk ditujukan secara umum jika ada mensrea/ niat maka memenuhi unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa Mensrea/ niat jahat dilihat dari perbuatan seseorang tidak harus ada unsur pengakuan dari seseorang yang melakukan kejahatan;
- Bahwa unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, bahwa unsur dan/atau merupakan alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka sudah dapat memenuhi dalam pasal

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perangkat HP Merk Infinix X678B warna biru dengan IMEI1:35088053176534 dan IMEI2:35088053176553 terpasang 2 buah simcard Telkomsel dengan nomor 082226012019 dan simcard XL dengan nomor 087832377488;
- 1 (satu) akun Instagram _nurkumala15220 milik IKE NUR KUMALA DEWI;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil dan history akun Instagram _nurkumala15220;
- 4 (empat) Screenshot tampilan website judi online "KAJA77" yg tertaut dengan akun Instagram _nurkumala15220;
- Printout Rekening Koran bank Mandiri nomor 1840004804322 a.n. IKE NUR KUMALA DEWI periode Bulan Juni 2025;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil Whatsapp dengan nomor 082226012019 milik IKE NUR KUMALA DEWI;
- 59 (Lima Puluh Sembilan) Screenshot tampilan percakapan Whatsapp antara IKE NUR KUMALA DEWI selaku pengguna akun Whatsapp nomor 082226012019 dengan pengguna nomor Whatsapp 085921200602 a.n Kallyne Slot yang mengaku sebagai admin judol;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 8 Juli 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Dwi Angga Pamuji dan saksi Adiek Setyo Nugroho bersama tim Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah dalam kegiatan patroli siber menemukan akun Instagram dengan nama _nurkumala15220 dengan alamat url profil akun : https://www.instagram.com/_nurkumala15220 yang pada bagian bio dan instastory memuat tautan (link) t.ly/KAJA77VIP1713 yang mengarah ke situs perjudian online KAJA77;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan lanjutan, diketahui akun Instagram tersebut adalah milik dan dikuasai oleh Terdakwa Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sukiman, yang kemudian pada tanggal 9 Juli 2025 di wilayah Kabupaten Rembang ditemukan dan mengakui penggunaan akun tersebut melalui 1 (satu) unit handphone merk Infinix X678B warna biru dengan IMEI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025;

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa memperlihatkan akun Instagram _nurkumala15220 miliknya serta instastory yang memuat tautan aktif (link) t.ly/KAJA77VVIP1713, dan setelah tautan tersebut diklik terbukti terhubung ke situs perjudian online KAJA77 dengan tampilan halaman registrasi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa, ditemukan informasi elektronik berupa chat WA antara Terdakwa Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala Binti Sukiman dengan admin judol Kallyne slot yang berkaitan dengan tautan dan aktivitas akses menuju situs KAJA77 sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan Mei 2025 menerima tawaran endorse melalui direct message Instagram dan komunikasi WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai admin judol Kallyne slot, kemudian secara sadar Terdakwa menautkan link <http://t.ly/KAJA77VVIP1713> pada bio profil Instagram serta membuat instastory dua kali sehari dengan tulisan "LINK DISINI" yang apabila diklik mengarah ke situs perjudian KAJA77, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan endorse tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak admin judol Kallyne slot dan menerima imbalan berupa uang, antara lain sebesar Rp250.000,00 dan Rp650.000,00 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan promosi situs judi online tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa akun Instagram _nurkumala15220 memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak (sekitar 50,1 ribu followers sebagaimana terungkap dalam persidangan), sehingga setiap instastory dan tautan yang diposting dapat dilihat serta diakses oleh khalayak umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Albert Aruan, S.H., perbuatan memposting dan mencantumkan tautan aktif yang mengarah ke situs

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian online melalui instastory termasuk perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dan Instagram serta handphone termasuk dalam kategori Sistem Elektronik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Kastubi, S.H., M.Hum., unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah memenuhi rumusan delik; serta pendistribusian link bermuatan perjudian kepada umum dengan adanya mens rea telah memenuhi unsur tindak pidana, meskipun tidak dibuktikan adanya pihak yang benar-benar bermain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (KUHP Lama);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perkara Pdm-14/M.3.21/Eku.2/11/2025 tanggal 19 Februari 2026 menyatakan bahwa, sehubungan dengan Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang pada intinya menguraikan bahwa ketentuan dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Dengan demikian, ancaman pidana terhadap perbuatan atau tindak pidana perjudian online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak lagi dapat merujuk pada pasal *a quo* sebagai dasar hukum *lex specialis* dari tindak pidana perjudian pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum akan membuktikan dengan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur kualifikasi delik perjudian tersebut tidak membedakan modus atau sarana yang digunakan untuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun dengan menggunakan sarana elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Pledoi tanggal 19 Februari 2026 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Angka 5 “Bahwa selanjutnya mohon dijadikan dasar pertimbangan hukum bahwa pada tgl. 2 Januari 2026, Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE sebagai bentuk sanksi pidana Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah dicabut atau dihapus.”;
- Angka 6 “Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan Pasal 45 ayat 3 yo Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dengan dicabutnya pasal 45 ayat 3 yang dijadikan dasar memberikan sanksi pidana, menjadi tidak sinkron dan dapat membuktikan bahwa Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2024, tidak ada sanksi pidana, kecuali Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE (Lex Specialis) berjalan seiring dengan Pasal 426 KUHP (Lex Generalis) sehingga barangsiapa yang melakukan perjudian

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarana informasi transaksi elektronik diancam pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara atau denda.”

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan dan pledoi tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aturan hukum mana yang lebih tepat untuk digunakan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, membuat ketentuan yang mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya pada ayat (10) menyatakan “Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441”;
2. Bahwa Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat ketentuan sebagai berikut:
 - Ayat (1) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi;
 - Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah;
3. Bahwa Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pokoknya mengatur mengenai pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok dalam keadaan tertentu terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439, yang mana keseluruhan pasal tersebut termasuk dalam Bab XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan, meliputi Pencemaran, Fitnah, Penghinaan Ringan, Pengaduan Fitnah, Persangkaan Palsu, dan Pencemaran terhadap Orang Mati;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan memperhatikan kembali ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang termasuk pada Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kedelapan Perjudian yang memuat ketentuan "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin: b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan poin 2 dan 3 tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 45 ayat (3) yang pengacuannya diganti dengan Pasal 441 sangat tidak berhubungan dengan delik perjudian online sepanjang bila ditafsirkan hanya frasa "jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi", maka oleh karena itu ketentuan Pasal 622 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sepanjang mengenai frasa "Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441" harus dikesampingkan bila tidak diartikan "Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 426";

Menimbang bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana terikat pada peristiwa atau fakta materiil yang didakwakan, namun tidak terikat pada kualifikasi yuridis atau rumusan pasal yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa sepanjang fakta-fakta yang terungkap di persidangan tetap berada dalam ruang lingkup peristiwa yang sama sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, serta unsur-unsur tindak pidana yang dipertimbangkan dapat dibuktikan berdasarkan fakta tersebut, hakim berwenang untuk memberikan kualifikasi hukum yang berbeda dan menerapkan pasal yang dipandang lebih tepat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun unsur-unsur tindak pidana yang serupa yang bersumber dari peristiwa yang sama dapat didasarkan untuk pembuktian, dengan karakter delik yang lebih sederhana dan ancaman pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa penerapan pasal yang lebih ringan tersebut sejalan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



dengan asas *lex mitior*, yang pada pokoknya menghendaki agar terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang lebih menguntungkan atau lebih ringan sepanjang secara hukum dimungkinkan, tanpa mengubah fakta materiil yang didakwakan dan tanpa merugikan hak pembelaan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena fakta materiil dalam perkara ini tidak berubah dan tetap dalam batas-batas dakwaan, maka penerapan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang memiliki unsur lebih sederhana dan ancaman pidana lebih ringan adalah sah menurut hukum serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala Binti Sukiman, dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa izin” dalam unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pejabat atau otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah adanya perbuatan aktif untuk mengajak, mempromosikan, atau membuka peluang kepada orang lain agar dapat mengikuti ajakan yang menawarkan dalam perkara *a quo* yaitu bermain judi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan kepada umum” berarti menyediakan sarana, tempat, fasilitas, atau mekanisme sehingga orang lain dapat melakukan perjudian serta menegaskan perbuatan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas atau setidaknya tidak terbatas pada orang tertentu saja, sehingga memiliki sifat terbuka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “untuk main judi atau perjudian” adalah permainan yang mengandung unsur pertarungan, yang pelaksanaannya bergantung pada untung-untungan atau perhitungan peluang, dengan adanya kemungkinan memperoleh keuntungan maupun menanggung kerugian berupa uang atau benda yang memiliki nilai ekonomis. Perjudian pada hakikatnya merupakan aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada suatu permainan atau kejadian dengan harapan memperoleh keuntungan, namun hasilnya ditentukan oleh keberuntungan atau faktor yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, unsur ini menegaskan adanya kegiatan perjudian sebagai objek yang ditawarkan, diselenggarakan, atau difasilitasi;

Menimbang bahwa unsur “atau turut serta dalam perusahaan perjudian”. Unsur ini memperluas cakupan pelaku, tidak hanya mereka yang secara langsung menawarkan atau memberi kesempatan, tetapi juga pihak yang ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan usaha perjudian. Turut serta di sini dapat berupa peran sebagai pengelola, pemodal, penyedia tempat, pengumpul taruhan, atau peran lain yang mendukung berjalannya kegiatan perjudian sebagai suatu usaha;

Menimbang bahwa unsur “terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut”. Frasa ini menegaskan bahwa perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana walaupun untuk mengikuti perjudian tersebut ditetapkan syarat tertentu, misalnya harus menjadi anggota, membayar biaya pendaftaran, atau memenuhi prosedur tertentu. Dengan kata lain, adanya mekanisme atau pembatasan administratif tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa, 8 Juli 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Dwi Angga Pamuji dan saksi Adiek Setyo Nugroho bersama tim Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah dalam kegiatan patroli siber menemukan akun Instagram dengan nama _nurkumala15220 dengan alamat url profil akun : https://www.instagram.com/_nurkumala15220 yang pada bagian bio dan instastory memuat tautan (link) t.ly/KAJA77VVIP1713 yang mengarah ke situs perjudian online KAJA77. Bahwa berdasarkan penyelidikan lanjutan, diketahui akun Instagram tersebut adalah milik dan dikuasai oleh Terdakwa Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala Binti Sukiman, yang kemudian pada tanggal 9 Juli 2025 di wilayah Kabupaten Rembang ditemukan dan mengakui penggunaan akun tersebut melalui 1 (satu) unit handphone merk Infinix X678B warna biru dengan IMEI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025. Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa memperlihatkan akun Instagram _nurkumala15220 miliknya serta instastory yang memuat tautan aktif (link) t.ly/KAJA77VVIP1713, dan setelah tautan tersebut diklik terbukti terhubung ke situs perjudian online KAJA77 dengan tampilan halaman registrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa, ditemukan informasi elektronik berupa chat WA antara Terdakwa Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala Binti Sukiman dengan admin judol Kallyne slot yang berkaitan dengan tautan dan aktivitas akses menuju situs KAJA77 sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan Mei 2025 menerima tawaran endorse melalui direct message Instagram dan komunikasi WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai admin judol Kallyne slot, kemudian secara sadar Terdakwa menautkan link [http://t.ly/KAJA77VVIP1713](https://t.ly/KAJA77VVIP1713) pada bio profil Instagram serta membuat instastory dua kali sehari dengan tulisan "LINK DISINI" yang apabila diklik mengarah ke situs perjudian KAJA77, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2170/FKF/2025 tanggal 19 Agustus 2025. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan endorse tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak admin judol Kallyne slot dan menerima imbalan berupa uang, antara lain sebesar Rp250.000,00 dan Rp650.000,00 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan promosi situs judi online tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa akun Instagram _nurkumala15220 memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak (sekitar 50,1 ribu followers sebagaimana terungkap dalam persidangan), sehingga setiap instastory dan tautan yang diposting dapat dilihat serta diakses oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai, Terdakwa secara sadar dan aktif menautkan link yang mengarah pada situs perjudian online KAJA77 pada bio dan instastory akun Instagram miliknya, disertai tulisan yang mendorong orang lain untuk mengakses tautan tersebut. Tindakan ini merupakan bentuk perbuatan menawarkan atau mempromosikan kesempatan untuk melakukan perjudian, karena melalui tautan tersebut masyarakat dapat langsung menuju halaman registrasi situs judi online;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur "memberi kesempatan kepada umum", karena akun Instagram yang digunakan memiliki sekitar 50,1 ribu pengikut, sehingga tautan yang dipasang dapat diakses oleh masyarakat luas dan tidak terbatas pada orang tertentu. Dengan demikian, tindakan tersebut secara nyata membuka akses bagi publik untuk memasuki dan menggunakan layanan perjudian online. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari otoritas yang berwenang, bahkan Terdakwa mengakui mengetahui bahwa kegiatan promosi situs judi online tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak admin situs judi online dan Terdakwa menerima imbalan uang atas kegiatan promosi tersebut, yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam mendukung berjalannya kegiatan perjudian. Dengan demikian, meskipun Terdakwa tidak secara langsung menyelenggarakan permainan judi, tindakan Terdakwa yang mempromosikan dan menyebarkan tautan menuju situs perjudian online melalui media sosial merupakan bentuk perbuatan aktif yang secara nyata membuka akses perjudian kepada khalayak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



luas merupakan bentuk memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan main judi;

Menimbang bahwa Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa situs KAJA77 tidak dapat dipastikan sebagai situs perjudian online karena tidak terdapat keterangan saksi yang secara langsung membuktikan bahwa situs tersebut merupakan situs perjudian serta tidak adanya keterangan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyatakan situs tersebut sebagai situs perjudian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hukum pembuktian pidana, suatu fakta tidak harus dibuktikan melalui keterangan dari instansi administratif tertentu. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya suatu peristiwa pidana didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang dinilai secara keseluruhan disertai keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Oleh karena itu, ketiadaan keterangan administratif dari kementerian tertentu tidak serta-merta meniadakan fakta bahwa suatu situs merupakan situs perjudian apabila dari rangkaian alat bukti yang terungkap di persidangan dapat diketahui adanya aktivitas perjudian yang difasilitasi melalui situs tersebut;

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan tautan yang diposting oleh Terdakwa pada akun Instagram miliknya apabila diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan halaman registrasi untuk bergabung pada situs KAJA77. Keberadaan halaman registrasi tersebut menunjukkan adanya mekanisme bagi pengguna untuk mendaftar dan mengikuti permainan yang disediakan oleh situs tersebut. Mekanisme pendaftaran pengguna merupakan karakteristik yang lazim ditemukan pada platform perjudian online sebelum pengguna dapat mengikuti permainan berbasis taruhan;

Menimbang bahwa selain itu, dari hasil pemeriksaan Laboratoris

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Kriminalistik terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan pihak yang mengaku sebagai admin judi online yang berkaitan dengan promosi tautan menuju situs KAJA77. Fakta tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya menerima imbalan uang dari pihak tersebut sebagai kompensasi atas kegiatan promosi tautan menuju situs dimaksud. Hubungan promosi yang disertai pemberian imbalan tersebut secara logis menunjukkan adanya keterkaitan antara Terdakwa dengan pihak yang menjalankan aktivitas perjudian melalui situs tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa tautan yang disebar oleh Terdakwa secara nyata mengarah pada suatu situs yang menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mendaftar dan mengikuti permainan yang bersifat taruhan. Keadaan tersebut secara objektif menunjukkan bahwa situs tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan perjudian online;

Menimbang bahwa di samping itu, keberadaan situs perjudian online pada masa sekarang merupakan fenomena yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan berulang kali menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam doktrin hukum pembuktian, fakta yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai fakta notoir (notoire feiten), yaitu fakta yang tidak lagi memerlukan pembuktian secara khusus di persidangan karena keberadaannya telah diketahui secara umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa situs KAJA77 tidak dapat dipastikan sebagai situs perjudian online hanya karena tidak terdapat keterangan administratif dari instansi tertentu merupakan argumentasi yang tidak beralasan menurut hukum. Penilaian mengenai karakter suatu situs harus didasarkan pada fungsi dan aktivitas yang difasilitasi oleh situs tersebut sebagaimana terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya keberadaan situs perjudian KAJA77 tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa meskipun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah ditolak, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan, dan dampak tindak pidana, yang dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan bentuk kesalahan pelaku, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa secara sadar menerima tawaran promosi dari pihak yang mengaku sebagai admin judi online dan dengan sengaja menautkan link menuju situs KAJA77 pada bio dan instastory akun Instagram miliknya;

Menimbang bahwa motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah untuk memperoleh keuntungan berupa imbalan uang dari kegiatan promosi tautan situs tersebut yang oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa mengenai sikap batin pelaku, dari fakta persidangan diketahui Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya mempromosikan situs perjudian online merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terkait apakah tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, perbuatan Terdakwa dilakukan melalui kesepakatan dengan pihak admin judi online dan dilaksanakan secara berulang melalui instastory Instagram, sehingga menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Menimbang bahwa cara melakukan tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan media sosial Instagram milik Terdakwa yang memiliki jumlah pengikut cukup banyak dengan menempatkan tautan menuju situs perjudian pada bio profil dan instastory sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas;

Menimbang bahwa mengenai sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, selama proses persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi dan tidak terdapat keterangan bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus tetap memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak terdapat korban secara langsung, namun perbuatan mempromosikan perjudian online berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena dapat mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada prinsipnya menolak praktik perjudian karena dinilai merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga terhadap perbuatan yang memfasilitasi perjudian perlu diberikan sanksi pidana agar menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya perbuatan serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan proporsional;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perangkat HP Merk Infinix X678B warna biru dengan IMEI1:35088053176534 dan IMEI2:35088053176553 terpasang 2 buah simcard Telkomsel dengan nomor 082226012019 dan simcard XL dengan nomor 087832377488, yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka perlu barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) akun Instagram _nurkumala15220 milik IKE NUR KUMALA DEWI;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil dan history akun Instagram _nurkumala15220;
- 4 (empat) Screenshot tampilan website judi online "KAJA77" yg tertaut dengan akun Instagram _nurkumala15220;
- Printout Rekening Koran bank Mandiri nomor 1840004804322 a.n. IKE NUR KUMALA DEWI periode Bulan Juni 2025;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil Whatsapp dengan nomor 082226012019 milik IKE NUR KUMALA DEWI;
- 59 (Lima Puluh Sembilan) Screenshot tampilan percakapan Whatsapp antara IKE NUR KUMALA DEWI selaku pengguna akun Whatsapp nomor 082226012019 dengan pengguna nomor Whatsapp 085921200602 a.n Kallyne Slot yang mengaku sebagai admin judol;

Ditetapkan tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ike Nur Kumala Dewi Alias Lala Binti Sukiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perangkat HP Merk Infinix X678B warna biru dengan IMEI1:35088053176534 dan IMEI2:35088053176553 terpasang 2 buah simcard Telkomsel dengan nomor 082226012019 dan simcard XL dengan nomor 087832377488,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) akun Instagram **_nurkumala15220** milik **IKE NUR KUMALA DEWI**;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil dan history akun Instagram **_nurkumala15220**;
- 4 (empat) Screenshot tampilan website judi online "KAJA77" yg tertaut dengan akun Instagram **_nurkumala15220**;
- Printout Rekening Koran bank Mandiri nomor 1840004804322 a.n. **IKE NUR KUMALA DEWI** periode Bulan Juni 2025;
- 1 (satu) Screenshot tampilan profil Whatsapp dengan nomor

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082226012019 milik IKE NUR KUMALA DEWI;

- 59 (Lima Puluh Sembilan) Screenshot tampilan percakapan Whatsapp antara IKE NUR KUMALA DEWI selaku pengguna akun Whatsapp nomor 082226012019 dengan pengguna nomor Whatsapp 085921200602 a.n Kallyne Slot yang mengaku sebagai admin judol;

Ditetapkan tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026, oleh kami, Ery Acoka Bharata S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikita Yolania, S.H., S.I.P., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia Wisudowati Santoso, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata S.H., S.E., M.M.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nikita Yolania, S.H., S.I.P.,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Rbg